



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIRNYOTO ALIAS NYOTO BIN MISKAK;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keboansikep Rt. 007 Rw. 003 Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/I/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa Sirnyoto Alias Nyoto Bin Miskak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum, bernama Andij Ferrijantoro, S.H, dkk., Para Advokad / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2025 Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu yaitu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya, $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 1,771$ gram, $\pm 0,878$ gram, $\pm 0,392$ gram dan $\pm 0,862$ gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 6,43 gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 5,901 gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi $\pm$ 1,58 gram beserta plastiknya, setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 6 buah plastik klip kosong,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175,

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO BIN MISKAK pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar jam 18.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh TRI (DPO) yang memberitahukan bahwa akan turun barang 10 butir (maksudnya 10 butir ekstasi) dan yang mengantarkan adalah orang suruhan TRI (DPO), yaitu Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi TRI (DPO) bahwa orang suruhannya sudah ada di jalan dekat rumah selanjutnya Terdakwa keluar rumah pergi menuju jalan depan rumah lalu setelah bertemu Terdakwa menerima bungkusan isolasi warna hitam yang diserahkan oleh Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah kosong yang ada di belakang rumah sesampainya di rumah kosong lalu bungkusan isolasi warna hitam tersebut dibuka yang isinya 1 plastik klip isi 10 butir pil/tablet warna biru jenis ekstasi setelah itu Terdakwa menghubungi TRI (DPO) mengatakan bahwa barangnya (ekstasi) sudah diterima selanjutnya Terdakwa disuruh oleh TRI (DPO) untuk meranjau ekstasi tersebut lalu Terdakwa meranjau yang 7 (tujuh) butir pil ekstasi di sekitaran Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sesuai permintaan TRI (DPO) sehingga dari 10 butir pil ekstasi tersisa 3 butir pil ekstasi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar jam 13.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh TRI (DPO) yang memberitahukan bahwa barang (maksudnya Narkotika jenis sabu) akan diantar oleh Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB. di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (dekat rumah Terdakwa) setelah bertemu Terdakwa menerima bungkusan isolasi warna hitam, yang berisi 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kira-kira 25 gram, yang diserahkan Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa, selanjutnya bungkusan isolasi warna hitam yang berisi 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kira-kira 25 gram, disimpan Terdakwa di kotak HP Lenovo, yang disimpan di lemari bufet dalam rumah kosong, yang ada di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh TRI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu untuk diranjau dengan ukuran 2 gram sebanyak 1 poket, ukuran 1 gram sebanyak 2 poket dan ukuran ½ gram sebanyak 1 poket lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah kosong yang ada di belakang rumah untuk mengambil 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kira-kira 25 gram lalu Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu sesuai permintaan TRI (DPO) dengan menggunakan timbangan elektrik, terdiri dari ukuran 2 gram sebanyak 1 poket, ukuran 1 gram sebanyak 2 poket dan ukuran ½ gram sebanyak 1 poket lalu masing-masing poket dibungkus dengan isolasi warna hitam lalu disimpan di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa sedangkan sisa Narkotika jenis sabu lainya dan timbangan elektrik kembali ditaruh di kotak HP merk Lenovo termasuk di dalamnya terdapat 3 butir pil ekstasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa ke luar dari rumah kosong dengan tujuan pergi untuk meranjau Narkotika jenis sabu, namun beberapa saat kemudian datang Saksi SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi NANANG WIJAYA, S.H. petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu ± 0,63 gram beserta palstiknya, ± 1, 13 gram beserta plastikanya, ± 1.08 gram beserta plastikanya dan ± 2,07 gram beserta plastikanya, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat ± 6,43 gram beserta plastikanya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastikanya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, digenggaman tangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara SIRNYOTO Alias NYOTO BIN MISKAK berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 6,43 gram beserta plastiknya;
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm$ 0,63 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1, 13 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1.08 gram beserta plastiknya dan $\pm$ 2,07 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00437/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 01203/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 5,920 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 5,901 gram;
- = 01204/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,790 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 1,771 gram;
- = 01205/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,898 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 0,878 gram;
- = 01206/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,412 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 0,392 gram;
- = 01207/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,862$ gram;

= 01208/2025/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO BIN MISKAK pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di gang Jalan Kenanga, dekat rumah kosong di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di gang Jalan Kenanga dekat rumah kosong di Dusun Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kel/Desa Keboansikep Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo, Saksi SUPRIYANTO,S.H. dan Saksi NANANG WIJAYA, S.H. petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- $\pm$ 1.08 gram beserta plastiknya dan $\pm$ 2,07 gram beserta plastiknya, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 6,43 gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi serta 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI (DPO) namun yang menyerahkannya adalah orang suruhan TRI (DPO), yaitu Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk diranjau sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima ekstasi dari Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan kenanga Dusun Keboansikep RT. 007 RT. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan Kab.Sidoarjo, awalnya Terdakwa menerima 10 butir ekstasi dari Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya 7 butir ekstasi sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah TRI (DPO) sehingga tersisa 3 butir ekstasi. Sedangkan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 25 gram dari Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kenanga Dusun Keboansikep, RT. 007 RW 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh TRI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu untuk diranjau dengan ukuran 2 gram sebanyak 1 poket, ukuran 1 gram sebanyak 2 poket dan ukuran $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 poket, lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa menuju ke rumah kosong yang ada di belakang rumah untuk mengambil 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kira-kira 25 gram, lalu Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu sesuai permintaan TRI (DPO) dengan menggunakan timbangan elektrik, terdiri dari ukuran 2 gram sebanyak 1 poket, ukuran 1 gram sebanyak 2 poket dan ukuran $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 poket lalu masing-masing poket dibungkus dengan isolasi warna hitam lalu disimpan di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu lainnya dan timbangan elektrik kembali ditaruh di kotak HP merk Lenovo, termasuk di dalamnya terdapat 3 butir pil ekstasi, hingga kemudian sekitar pukul 09.30 WIB. Terdakwa ke luar dari rumah kosong dengan tujuan pergi untuk meranjau Narkotika jenis sabu, namun beberapa saat kemudian datang Saksi SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi NANANG WIJAYA, S.H. petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara SIRNYOTO Alias NYOTO BIN MISKAK berupa :

- 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya;
- 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00437/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01203/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,920$ gram adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 5,901 gram;
- = 01204/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,790 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 1,771 gram;
- = 01205/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,898 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 0,878 gram;
- = 01206/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,412 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 0,392 gram;
- = 01207/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,883 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 0,862 gram;
- = 01208/2025/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm$ 1,173 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Wijaya, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supriyanto, S.H. pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H mengetahui kalau pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastikanya, $\pm 1,08$ gram beserta plastikanya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastikanya, *di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;*
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastikanya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastikanya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa;*
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa*
- Bahwa sepengetahuan dari keterangan Terdakwa, mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi tersebut diserahkan Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL, Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana selanjutnya Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu pesanan pembeli sesuai perintah Saudara TRI, sehingga tersisa narkotika jenis sabu sebagaimana diamankan petugas saat penangkapan dan sebelumnya Terdakwa juga menerima narkotika jenis ekstasi dari Saudara BOCIL pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, sehingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, para saksi bersama tim berhasil menangkap orang suruhan Saudara TRI yang disebut Saudara BOCIL atau setelah ditangkap mengaku bernama MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL Bin WISNU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Supriyanto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah seperti disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. mengetahui kalau pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastikunya, $\pm 1,08$ gram beserta plastikunya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastikunya, *di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa*;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastikunya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastikunya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa*;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa*
- Bahwa sepengetahuan dari keterangan Terdakwa, mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi tersebut diserahkan Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL, Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana selanjutnya Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu pesanan pembeli sesuai perintah Saudara TRI, sehingga tersisa narkotika jenis sabu sebagaimana diamankan petugas saat penangkapan dan sebelumnya Terdakwa juga menerima narkotika jenis ekstasi dari Saudara BOCIL pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, sehingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, para saksi bersama tim berhasil menangkap orang suruhan Saudara TRI yang disebut Saudara BOCIL atau setelah ditangkap mengaku bernama MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL Bin WISNU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Marco Ivan Rennato alias Bocil Bin Wisnu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah seperti disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kab Sidoarjo, telah ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam, yang di dalamnya berisi : 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas di dalamnya berisi 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, dan juga diamankan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya adalah milik Saudara CANDRA, sebelumnya Saksi disuruh oleh Saudara CANDRA untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menyerahkan narkoba jenis sabu maupun ekstasi kepada Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, yang mana Saksi pernah menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 25 gram kepada Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan Saksi juga pernah menyerahkan 10 butir pil ekstasi kepada Terdakwa SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa SIRNYOTO alias

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOTO Bin MISKAK di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL disuruh oleh Saudara CANDRA untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kodam – Surabaya, lalu Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL disuruh untuk menyerahkannya kepada Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL dengan membawa sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya pergi menemui Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK di Jl Kenanga Ds Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun sekira pukul 20.00 WIB. saat Saksi sedang menunggu Terdakwa SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di pinggir jalan Kenanga, Dusun Keboansikepm RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, datang petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan dari Saksi petugas polisi mengamankan barang bukti sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor SatResnarkoba Polresta Sidoarjo dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK yang ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga, dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, di genggam tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI, yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa adanya narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi tersebut pada Terdakwa karena diserahkan atau didapatkan dari Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 Wib. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu pesanan pembeli sesuai dengan perintah Saudara TRI, sehingga akhirnya tersisa narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Satresnarkoba Polresta Sidoarjo saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Saudara BOCIL, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana pada awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL dan selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya oleh petugas polisi Polresta Sidoarjo menyuruh Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 Wib. di tepi jalan di Jl. Kenanga Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, petugas kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu maupun pil/tablet ekstasi dari Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL sudah sekitar 2 kali dan Terdakwa telah melakukan tugas meranjau narkoba jenis sabu maupun ekstasi atas perintah dari Saudara TRI sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu yaitu $\pm$ 0,63 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1,13 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1,08 gram beserta plastiknya, $\pm$ 2,07 gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 6,43 gram beserta plastiknya;
5. 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi $\pm$ 1,58 gram beserta plastiknya;
6. 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
7. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu;
8. 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu;
9. 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
10. 6 buah plastik klip kosong;
11. 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00437/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

= 01203/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 5,920 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 5,901 gram;

= 01204/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,790 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm$ 1,771 gram;

= 01205/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,898 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



- golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,878$ gram;
- = 01206/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,412$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,392$ gram;
- = 01207/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,883$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- = 01208/2025/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga, dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastikny, $\pm 1,08$ gram beserta plastikny dan $\pm 2,07$ gram beserta plastikny, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastikny, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastikny, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa;*

- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa;*
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI, yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No. WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa adanya narkotika jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi tersebut pada Terdakwa karena diserahkan atau didapatkan dari Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 Wib. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu pesanan pembeli sesuai dengan perintah Saudara TRI, sehingga akhirnya tersisa narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga menerima narkotika jenis ekstasi dari Saudara BOCIL, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana pada awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL dan selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya oleh petugas polisi Polresta Sidoarjo menyuruh Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu lagi kepada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Saudara TRI, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 Wlb. di tepi jalan di Jl. Kenanga Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, petugas kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL;

- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu maupun pil/tablet ekstasi dari Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL sudah sekitar 2 kali dan Terdakwa telah melakukan tugas meranjau narkoba jenis sabu maupun ekstasi atas perintah dari Saudara TRI sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama atau Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



seorang laki-laki bernama Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa unsur yang sifatnya alternatif, sehingga unsur-unsur tersebut tidak perlu terpenuhi seluruhnya, namun dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa seijin dari pejabat/instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku tersebut, yaitu berupa ijin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian hak berupa ijin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang dapat diberi izin atau diberikan hak untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, didapatkanlah suatu fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga, dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya, *di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;*
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa;*
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa;*
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI, yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No. WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa.

- Bahwa adanya narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi tersebut pada Terdakwa karena diserahkan atau didapatkan dari Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 Wib. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu pesanan pembeli sesuai dengan perintah Saudara TRI, sehingga akhirnya tersisa narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Saudara BOCIL, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana pada awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL dan selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya oleh petugas polisi Polresta Sidoarjo menyuruh Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 Wib. di tepi jalan di Jl. Kenanga Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, petugas kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu maupun pil/tablet ekstasi dari Saksi MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL sudah sekitar 2 kali dan Terdakwa telah melakukan tugas meranjau narkoba jenis sabu maupun ekstasi atas perintah dari Saudara TRI sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak bukanlah tenaga kesehatan, apoteker atau pedagang besar farmasi karena tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu serta peruntukannya juga bukan untuk pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00437/NNF/2025 tanggal 23 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- = 01203/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,920$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 5,901$ gram;
- = 01204/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,790$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 1,771$ gram;
- = 01205/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,898$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,878$ gram;
- = 01206/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,412$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,392$ gram;
- = 01207/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik isi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,883$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,862$ gram;
- = 01208/2025/NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 1,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kesemuanya adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta adanya hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut di atas benar-benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai orang yang diminta oleh saudara TRI (DPO) untuk mengedarkannya atau melakukan ranjau terhadap narkotika jenis sabu tersebut atau dengan kata lain Terdakwa adalah perantara antara saudara Tri dengan pembeli dan untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan karena akan diberi jatah pakai sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan juga dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila sabu maupun ekstasi sudah habis Terdakwa ranjau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan berat barang bukti yang diajukan di persidangan dimana diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya;
- 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya,

yang mana semua barang bukti berupa Narkotika Golongan I tersebut, terbukti beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan selama proses persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya hak Terdakwa untuk mengedarkan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berupa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka unsur permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



1. 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu yaitu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya, $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 1,771$ gram, $\pm 0,878$ gram, $\pm 0,392$ gram dan $\pm 0,862$ gram;
 2. 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 5,901$ gram;
 3. 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi $\pm 1,58$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan;
 4. 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo;
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 6. 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 7. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu;
 8. 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu;
 9. 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
 10. 6 buah plastik klip kosong,
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka harus dinyatakan dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan;
11. 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark, warna kuning kombinasi silver, sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba dan mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu yaitu $\pm 0,63$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastiknya, $\pm 1,08$ gram beserta plastiknya, $\pm 2,07$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 1,771$ gram, $\pm 0,878$ gram, $\pm 0,392$ gram dan $\pm 0,862$ gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 5,901$ gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi $\pm 1,58$ gram beserta plastiknya, setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 6 buah plastik klip kosong,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2025/PN Sda



dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark, warna kuning kombinasi silver, sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175,

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Berlinda Ursula mayor, S.H., LLM. Dan Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LLM.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.